

거래기본계약서

오션웍 주식회사 (이하 [갑]이라 칭함)와 주식회사 케이디티 (이하 [을]이라 칭함)간에 상호 신뢰를 바탕으로 공정거래질서를 확립하고 공존 공영을 도모하기 위하여 다음과 같이 상호 거래기본계약(이하 [본 계약]이라 칭함)을 체결한다.

제 1 장 총칙

제1조 계약의 목적

본 계약은 갑과 을 간의 지속적인 거래를 함에 있어 매 거래마다 계약서를 작성하는 번거로움을 지양하고 성실한 거래관계를 형성, 지속하는 것을 목적으로 한다.

제2조 개별계약의 체결

갑과 을은 본 계약에 논의하지 않은 사항이나 본 계약과는 별도로 개별적으로 계약의 체결이 필요하다고 판단될 때 상호 합의하에 별도의 합의서 형태로 개별계약을 체결 할 수 있고 그 효력은 본 계약과 동일하게 적용한다. 여기서 개별계약이라 함은 주문서 또는 별도로 체결한 계약을 의미한다

제3조 계약의 우선적용

본 계약과 개별계약 간에 상호 상충되는 내용에 대하여는 개별계약이 우선하며 개별계약 간에 상충되는 부분에 대하여는 계약 체결 일이 늦은 것이 우선한다.

제4조 관련자료의 제출

1. 을은 갑과 거래를 개시 전에 다음 각항의 자료를 갑에게 제출하여야 한다.
 - 1) 업체실태조사서
 - 2) 사업자등록증 사본
 - 3) 인감증명서
 - 4) 기타 갑이 요청하는 제반 서류
2. 前項의 자료에 변동이 있을 시 을은 지체 없이 그 변동된 사항이 기재된 자료를 갑에게 제출하여야 한다.

제5조 기밀유지

을은 거래상 취득한 정보(도면, 영업정보, 회사상황 등 제반 사항)에 대하여 제3자에게 상대방의 서면동의 없이 제공 또는 유포(서면 또는 구두)할 수 없으며 그로 인하여 발생된 손실에 대하여 갑은 을에게 청구 할 수 있으며 을은 정보유출로 인한 갑의 손실에 대하여 배상할 의무를 가진다.

단: 갑이 공공매체를 통하여 공시한 정보는 기밀유지 사항에서 제외한다.



제6조 권리의무의 양도금지

갑과 을은 상대방의 사전 서면에 의한 동의 없이 본 계약 및 개별계약 상의 권리의무를 제3자에게 양도, 담보제공 및 기타 어떠한 처분 행위도 할 수 없다.

제 7 조 윤리 경영협약

1. 갑과 을은 국내외 법질서를 준수하고 공정거래질서 확립에 최선을 다한다.
2. 공정거래질서 확립에 따른 금품 또는 선물을 일체 주거나 받지 아니한다.
3. 일반적 상식에서 뇌물수수라고 인정될 시 모든 계약은 취소 또는 중지 될 수 있다.
4. 이에 따른 거래중지가 발생할 경우, 계약위반으로 간주하고 거래중지에 따른 손해책임에 대하여 배상하여야 한다.

제 8 조 공급물품의 단종 통보

을은 갑에게 공급하는 물품의 단종 등의 사유로 공급중단의 사유가 발생시 공급중단 6 개월 전에 갑에게 이를 통지하여야 하며 갑과 LTB(Last Time Buy) 또는 대체 자재를 수배 할 수 있도록 협의하여야 한다.

제 9 조 지적재산권의 침해

1. 을은 본 계약 및 개별계약의 이행과 관련하여 제 3 자의 지적재산권을 침해하지 않도록 하여야 하며 제 3 자의 지적재산권을 침해하거나 또는 그러한 우려가 있는 경우 지체 없이 갑에게 통보하고 협의하여야 한다.
2. 을은 제 3 자의 지적재산권을 침해하여 제 3 자로부터 손해배상이 청구된 경우 을의 비용과 책임하에 이를 해결하고 이로 인해 갑에게 손해를 입혔을 경우 일체의 손해배상을 하여야 한다.

제 2 장 납품 및 대금지급

제 1 조 공급품의 승인

1. 을은 갑에게 공급하고자 하는 물품은 공급 전에 갑의 개발 부서(갑의 사정에 따라 승인부서는 변경 될 수 있다)에서 승인을 득한 후 갑에게 공급하여야 한다.
2. 승인의 확인은 을이 승인원 6 부를 제출하여야 한다.

제 2 조 가격의 결정

거래품목에 대하여 갑과 을은 아래의 절차에 따라 가격을 결정하여야 한다.

1. 갑은 거래품목에 대하여 을에게 견적의뢰를 한다.
2. 을은 견적서(공급가격)를 갑에게 제출한다.

단: 수입 공급물품에 대하여는 오퍼시트로 대체 할 수 있다



- 갑의 요구 시 을은 세부적인 견적비용을 제출하여야 한다.
3. 갑과 을은 상호합의 하에 합리적인 공급가격을 결정하고 개별계약으로 단가합의서를 작성 합의한다.
 4. 을은 갑이 동종업계에서 가격 가격경쟁력 우위를 유지 할 수 있도록 원가절감에 노력하여 공급가격인하에 최선을 다하여야 한다.
 5. 을은 갑에게 대체자재 및 신규기술정보를 제공하여 갑이 을과의 거래품목에 대한 최신의 정보를 숙지 할 수 있도록 협조 하여야 한다.

제 3 조 가격의 변동

원자재가격, 환율의 변동 및 생산성향상 등에 의하여 을이 갑에게 공급하는 부품의 원가에 현저한 변동이 있을 경우 변동요인으로 인해 발생하는 가격 범위 내에서 공급가격을 조정 할 수 있으나 반드시 상호 협의 및 합의를 거쳐야 한다.

제 4 조 주문

1. 갑이 을에게 주문서를 발행하고 을이 3 근무일 이내에 이의제기를 하지 않으면 주문서에 기재된 내용의 개별계약이 성립된 것으로 한다.
2. 갑이 발행하는 주문서에는 공급가격 및 납기 등의 정보를 포함하고 있어야 하며 을은 내용을 확인하고 계약이행에 차질이 없도록 하여야 하며 천재지변 등의 불가항력적인 문제가 발생한 경우 갑과 협의조정 하여야 한다.

제 5 조 납기준수의 의무

1. 을은 납기 지연, 수량부족 등 이상의 우려가 있거나 발생한 경우 지체 없이 갑과 협의하여 그 원인을 분석하고 필요한 조치를 강구하여 재발방지를 위하여 노력하여야 하고 갑이 정당한 사유를 들어 시정요구를 하는 경우에 을은 정당한 사유 없이 이를 거절하지 못한다.
2. 을의 귀책사유로 납기를 준수하지 못하여 갑의 생산차질이 발생한 경우 이와 관련된 손실비용을 갑은 을에게 청구 할 수 있다.

제 6 조 납품방법

1. 을은 갑의 주문서에 표시된 물품 및 수량을 지정된 납기에 갑과 을이 협의하여 정한 장소에 납품해야 하며 납품 절차는 갑의 기준에 따른다.
2. 갑은 을로부터 공급물품과 거래명세표를 접수하면 검사여부에 상관없이 을에게 인수증(공급물품보관증)을 교부한다.

제 7 조 검사

1. 공급물품에 대하여 갑은 갑의 검사기준에 의하여 검사를 실시하며 을은 납품 시 갑이 제시한 검사기준에 의하여 실시한 검사 성적서를 첨부하여야 한다.



2. 갑은 을이 납품한 물품에 대하여 특별한 사유가 없는 한 5 근무일 이내에 검사를 완료하여야 하며 불합격에 대하여 검사 후 2 근무일 이내에 을에게 이를 통지하여야 한다.

제 8 조 불합격품의 처리

1. 갑의 검사결과 불합격 제품에 대하여 갑이 지정하는 기간 내에 을은 을의 비용으로 인수하고 갑이 지정하는 지정 납기일까지 이의 대체품을 납품하거나 선별, 수리 등의 조치를 취하여야 한다.
2. 갑이 불합격품을 보관하는 동안 갑의 명백한 귀책사유 이외의 사유로 불합격품의 전부 또는 일부가 멸실, 훼손 또는 변질한 경우 그 손실은 을이 부담한다.

제 9 조 재검사

1. 을은 검사결과 불합격된 주문품에 대하여 그 불합격 사유가 부당하다고 판단되는 경우에는 재검사를 요구 할 수 있으며 그 절차는 갑과 을이 협의하여 정하는 것으로 한다.
2. 재검사에 소요되는 비용은 갑의 검사상 명확한 하자로 인한 경우가 아니면 을의 부담으로 한다.

제 10 조 물품대금지급

1. 갑은 을이 공급한 물품에 대하여 갑의 검사기준에 합격한 수량에 대하여 을에게 물품대금을 지급한다.
2. 지급 방법 및 조건은 개별계약(주문서)에 따른다.

제 3 장 품질보증

제 1 조 보증의무

1. 을은 공급물품에 대하여 갑이 요구하는 사양, 품질 및 신뢰성 만족여부를 자체적으로 확인 보증하여야 한다.
2. 을은 갑이 요구하는 신뢰성을 확보하기 위하여 품질계획의 수립, 측정체제 유지운영, 통계적 운영관리, 검사 및 시험결과와 보관, 품질문제 개선대책 수립 및 현장 전달교육 등 품질보증 활동을 하여야 한다.
3. 을은 품질보증체제에 대한 제조공정 전반(사양서, 도면관리, 재료구입, 가공, 조립검사, 포장출하, 보관 등)에 걸쳐 책임이 명확히 명시되어 있는 규정류를 제작 유지관리 하여야 한다.
4. 을이 직접제조 공급하지 않고 유통을 하는 경우에도 상기 보증업무에 대하여 면책되지 아니한다.
5. 4M 변경 시 신고 절차를 준수하여 납품 6 개월전에 통보하여야 하며 이를 위반 시 이에 따라 발생한 모든 손실을 보상한다.



제 2 조 납품 후 보증

1. 공급물품이 갑에게 소유권이 이전된 후 3년 이내에 을의 책임으로 인정되는 하자가 발생한 경우에는 을은 을의 책임과 부담으로 지체 없이 목적물을 수리하거나 또는 하자가 없는 완전한 목적물과 교환해 주어야 한다.
단: 3년 이후에라도 명백한 을의 귀책으로 하자가 발생한 경우에는 을에게 완전한 면책이 주어지지 않는다.
2. 을은 공급물품의 하자가 갑의 귀책으로 발생한 것을 증명하지 못하면 제 2 조 1항과 같은 책임을 가진다.
3. 제 2 조 1항의 상황이 발생하여 물품을 수리 및 교환 이외에 갑이 손해를 입었을 경우 그 손해를 배상해야 한다.

제 3 조 제조물의 책임

1. 을이 납품한 물품 등에 대하여 갑에게 제 3자의 제조물 책임에 대한 청구 또는 소송이 제기된 경우 을은 자기의 비용으로 同손해배상 청구 또는 소송으로부터 갑을 방어하여야 한다.
2. 갑은 갑의 귀책사유가 없음에도 불구하고 을의 책임으로 인하여 위 1항에 의한 청구 또는 소송에 따른 배상을 한 경우에는 을은 同배상액을 갑에게 지급해야 한다.
3. 갑과 을은 상기 1,2항과 같은 청구 또는 소송의 발생 방지, 방어 및 대책수립에 상호 적극 협조한다.

제 4 장 제조위탁물 (해당 시 적용)

본 장의 적용은 갑이 을에게 제조위탁을 할 경우에 한하여 한정적으로 적용한다.

제 1 조 자재의 지급

1. 갑은 필요에 따라 개별계약(주문서)의 이행을 위해 사용 되어질 물품을 을에게 무상지급 할 수(이하 [지급품]이라 칭함) 있다.
2. 을은 지급품을 지급받은 경우 지체 없이 검사하여야 하고 인수증을 갑에게 발행하여야 되며, 검사결과 지급품에 수량 과부족 또는 불합격품이 있을 경우 즉시 갑에게 통지하고 조치 및 비용부담에 대하여는 갑과 을의 협의에 따른다.
3. 갑의 지급품에 대하여 멸실 또는 훼손한 경우에는 갑의 선택에 따라 을의 부담으로 보수, 대체품 제공 또는 손해배상을 해야 한다.
4. 지급품에 대하여 을은 매월 결산서를 갑에게 제출하고 허용불량율(멸실 포함)을 초과한 경우 그 금액을 을의 공급물품대금과 상계한다.
5. 허용 불량율은 별도 협의에 따른다.



제 2 조 설비의 대여

1. 갑은 을에게 제조위탁물의 제조 공정상 필요하다고 인정될 경우 갑이 을에게 유상 또는 무상으로 설비를 대여 할 수 있다.
2. 대여 설비에 대한 유지보수 및 관리의 책임은 을에게 있다.
3. 갑은 대여한 설비가 정상적으로 작동 될 수 있도록 을에게 기술지원을 실시하고 을은 임차한 설비 등에 대하여 항상 유지관리를 실시하여 정상적으로 가동 될 수 있도록 하며 사용중의 제반 사고에 대한 모든 책임을 감수 하여야 한다.

제 3 조 금형 제작 및 상각

1. 제조 위탁물의 제조 및 가공에 필요한 금형은 갑의 비용부담으로 제조 위탁 이전까지 제작하거나 을의 비용으로 제작 할 수 있다.
2. 을의 비용으로 제작한 경우 갑과 을은 합의하여 위탁물품의 수량으로 분할하여 단가에 포함하는 방식으로 상각 할 수 있다.
3. 갑이 금형 비용을 부담하거나 을의 비용으로 제작한 금형의 상각 비율 만큼의 소유권을 갑이 가진다.
4. 순수 을의 부담으로 제작한 금형도 소유권은 을에게 있으나 사용권은 갑이 가진다.

제 4 조 소유권

1. 갑이 을에게 지급한 지급품(지급품, 대여설비, 금형, 공급문서)에 대한 모든 소유권은 갑에게 있고 이의 관리책임은 을에게 있다.
2. 갑의 요구 시 을은 지체 없이 갑이 지급할 당시의 상태로 을은 갑에게 인도하여야 한다.

제 5 장 일반사항

제 1 조 계약의 해제, 해지

1. 갑과 을은 어느 일방에 대해 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 별도의 통지과정을 거치지 않고 본 계약의 일부 또는 전부를 해제 또는 해지 할 수 있다.
 - 1) 금융기관으로부터 거래정지 처분을 받은 경우.
 - 2) 감독관청으로부터 영업취소, 정지 등의 처분을 받은 경우.
 - 3) 제3자로부터 강제집행 등을 받아 계약이행이 곤란하다고 판단되는 경우.
2. 갑 또는 을은 다음 각호의 사유가 발생하였을 때에는 서면으로 계약이행을 통지하고 1 개월이 경과하여도 시정 또는 계약이 이행되지 않을 때에는 본 계약의 일부 또는 전부를 해제 또는 해지 할 수 있다.
 - 1) 불건전한 거래행위가 발생한 경우.
 - 2) 약정내용을 이행하지 않거나 이행이 불가능한 경우.



- 3) 을이 공급하는 물품의 품질, 납기가 갑의 기준에 미달하여 갑에게 손해가 발생하거나 발생될 우려가 있는 경우.
 - 4) 기타 을이 약정 내용의 이행거부를 직.간접적으로 표시한 경우.
 - 5) 협력회사 실태조사 또는 정기평가 결과 불량업체로 판단된 경우.
3. 상기 1.2 항의 사유 이외에 갑 또는 을의 부득이한 사정으로 본 계약의 일부 또는 전부를 중도에 해지하고자 할 때에는 상대방에게 사전에 서면으로 계약해지를 통보하고 상대방이 이에 동의 하여야 한다.

제 2 조 계약해지 시 준수사항

1. 을은 제 3 장 1 조의 계약 해제.해지가 발생하였을 경우에도 갑으로부터 주문 받은 납기전의 공급물품에 대하여 갑의 요청이 있을 경우 지체 없이 이에 응하여야 한다.
2. 갑은 전 항에 따라 납품 받은 납기전의 공급물품을 완성시키기 위하여 그에 필요한 을 소유의 재료, 기기, 도면, 기공구 등을 을로부터 양수하거나 사용할 권리를 가진다.
3. 전 항에 관한 상세 상황은 갑과 을이 협의하여 별도로 정한다.

제 3 조 손해배상 청구권

갑 또는 을은 다음 각 호에 해당하는 이유에 의하여 손해를 입은 때에는 상대방에게 손해배상을 청구 할 수 있다.

1. 갑 또는 을이 본 계약 또는 개별계약을 위반한 때.
2. 갑 또는 을이 제 3 장 1 조 2 조에 정한 계약해제, 해지로 인하여 손해가 발생한 때.

제 4 조 합의관할

본 계약에 관하여 소송이 필요할 때 갑이 지정하는 지역의 법원을 관할 법원으로 한다.

제 5 조 유효기간

1. 본 계약의 유효기간은 2026 년 8 월 20 일부터 2027 년 8 월 19 일까지 로 한다.
단: 계약기간 만료 1 개월 전 쌍방이 별도 의사 표시를 하지 않는 한 동일조건으로 계약이 연장된다.
2. 갑 또는 을의 대표자, 회사명, 주소, 사업자등록번호 등이 변경될 경우 계약서를 갱신하는 것을 원칙으로 한다.
단: 갑과 을 쌍방이 변경사항에 대한 사실 확인을 통하여 본 계약서가 계속 유효한 것으로 인정 할 수 있다.

제 6 조 계약내용의 수정 및 변경



본 계약은 갑과 을 간의 서면 합의에 의하여 수정 또는 변경 할 수 있다.

제 7 조 합의해결

본 계약 및 개별계약에 정하지 않은 사항에 대하여는 민.상법에 의하며, 민.상법에
규정이 없을 때에는 일반 상관례에 의하여 해결하며 이 이외에는 갑과 을이 합의하여
해결토록 한다,

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 본 계약서를 2 부 작성하고 갑과 을이 기명날인 후 갑과
을이 각각 1 부씩 보관하며, 본 계약을 체결함으로써 구 계약은 자동으로 그 효력을
상실한다.

2026 년 8 월 20 일

[갑] 주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 145, 11 층 1114 호

회 사 명: 오션웍 주식회사

대표이사: 김정일



[을] 주 소: 경기 화성시 동탄대로 23 길 121, 412,413 호

회 사 명: 주식회사 케이디티

대표이사: 정진우



< 계좌 번호 >

예금주: 주식회사케이디티

은행명: 신한은행

계좌번호: 140-012-828199



거래기본계약서

오션웍 주식회사 (이하 [갑]이라 칭함)와 주식회사 케이디티 (이하 [을]이라 칭함)간에 상호 신뢰를 바탕으로 공정거래질서를 확립하고 공존 공영을 도모하기 위하여 다음과 같이 상호 거래기본계약(이하 [본 계약]이라 칭함)을 체결한다.

제 1 장 총칙

제1조 계약의 목적

본 계약은 갑과 을 간의 지속적인 거래를 함에 있어 매 거래마다 계약서를 작성하는 번거로움을 지양하고 성실한 거래관계를 형성, 지속하는 것을 목적으로 한다.

제2조 개별계약의 체결

갑과 을은 본 계약에 논의하지 않은 사항이나 본 계약과는 별도로 개별적으로 계약의 체결이 필요하다고 판단될 때 상호 합의하에 별도의 합의서 형태로 개별계약을 체결 할 수 있고 그 효력은 본 계약과 동일하게 적용한다. 여기서 개별계약이라 함은 주문서 또는 별도로 체결한 계약을 의미한다

제3조 계약의 우선적용

본 계약과 개별계약 간에 상호 상충되는 내용에 대하여는 개별계약이 우선하며 개별계약 간에 상충되는 부분에 대하여는 계약 체결 일이 늦은 것이 우선한다.

제4조 관련자료의 제출

1. 을은 갑과 거래를 개시 전에 다음 각항의 자료를 갑에게 제출하여야 한다.
 - 1) 업체실태조사서
 - 2) 사업자등록증 사본
 - 3) 인감증명서
 - 4) 기타 갑이 요청하는 제반 서류
2. 前項의 자료에 변동이 있을 시 을은 지체 없이 그 변동된 사항이 기재된 자료를 갑에게 제출하여야 한다.

제5조 기밀유지

을은 거래상 취득한 정보(도면, 영업정보, 회사상황 등 제반 사항)에 대하여 제3자에게 상대방의 서면동의 없이 제공 또는 유포(서면 또는 구두)할 수 없으며 그로 인하여 발생된 손실에 대하여 갑은 을에게 청구 할 수 있으며 을은 정보유출로 인한 갑의 손실에 대하여 배상할 의무를 가진다.

단: 갑이 공공매체를 통하여 공시한 정보는 기밀유지 사항에서 제외한다.

제6조 권리의무의 양도금지

갑과 을은 상대방의 사전 서면에 의한 동의 없이 본 계약 및 개별계약 상의 권리의무를 제3자에게 양도, 담보제공 및 기타 어떠한 처분 행위도 할 수 없다.

제 7 조 윤리 경영협약

1. 갑과 을은 국내외 법질서를 준수하고 공정거래질서 확립에 최선을 다한다.
2. 공정거래질서 확립에 따른 금품 또는 선물을 일체 주거나 받지 아니한다.
3. 일반적 상식에서 뇌물수수라고 인정될 시 모든 계약은 취소 또는 중지 될 수 있다.
4. 이에 따른 거래중지가 발생할 경우, 계약위반으로 간주하고 거래중지에 따른 손해책임에 대하여 배상하여야 한다.

제 8 조 공급물품의 단종 통보

을은 갑에게 공급하는 물품의 단종 등의 사유로 공급중단의 사유가 발생시 공급중단 6개월 전에 갑에게 이를 통지하여야 하며 갑과 LTB(Last Time Buy) 또는 대체 자재를 수배 할 수 있도록 협의하여야 한다.

제 9 조 지적재산권의 침해

1. 을은 본 계약 및 개별계약의 이행과 관련하여 제 3 자의 지적재산권을 침해하지 않도록 하여야 하며 제 3 자의 지적재산권을 침해하거나 또는 그러한 우려가 있는 경우 지체 없이 갑에게 통보하고 협의하여야 한다.
2. 을은 제 3 자의 지적재산권을 침해하여 제 3 자로부터 손해배상이 청구된 경우 을의 비용과 책임하에 이를 해결하고 이로 인해 갑에게 손해를 입혔을 경우 일체의 손해배상을 하여야 한다.

제 2 장 납품 및 대금지급

제 1 조 공급품의 승인

1. 을은 갑에게 공급하고자 하는 물품은 공급 전에 갑의 개발 부서(갑의 사정에 따라 승인부서는 변경 될 수 있다)에서 승인을 득한 후 갑에게 공급하여야 한다.
2. 승인의 확인은 을이 승인원 6 부를 제출하여야 한다.

제 2 조 가격의 결정

거래품목에 대하여 갑과 을은 아래의 절차에 따라 가격을 결정하여야 한다.

1. 갑은 거래품목에 대하여 을에게 견적의뢰를 한다.
2. 을은 견적서(공급가격)를 갑에게 제출한다.

단: 수입 공급물품에 대하여는 오퍼시트로 대체 할 수 있다

- 갑의 요구 시 을은 세부적인 견적비용을 제출하여야 한다.
3. 갑과 을은 상호합의 하에 합리적인 공급가격을 결정하고 개별계약으로 단가합의서를 작성 합의한다.
 4. 을은 갑이 동종업계에서 가격 가격경쟁력 우위를 유지 할 수 있도록 원가절감에 노력하여 공급가격인하에 최선을 다하여야 한다.
 5. 을은 갑에게 대체자재 및 신규기술정보를 제공하여 갑이 을과의 거래품목에 대한 최신의 정보를 숙지 할 수 있도록 협조 하여야 한다.

제 3 조 가격의 변동

원자재가격, 환율의 변동 및 생산성향상 등에 의하여 을이 갑에게 공급하는 부품의 원가에 현저한 변동이 있을 경우 변동요인으로 인해 발생하는 가격 범위 내에서 공급가격을 조정 할 수 있으나 반드시 상호 협의 및 합의를 거쳐야 한다.

제 4 조 주문

1. 갑이 을에게 주문서를 발행하고 을이 3 근무일 이내에 이의제기를 하지 않으면 주문서에 기재된 내용의 개별계약이 성립된 것으로 한다.
2. 갑이 발행하는 주문서에는 공급가격 및 납기 등의 정보를 포함하고 있어야 하며 을은 내용을 확인하고 계약이행에 차질이 없도록 하여야 하며 천재지변 등의 불가항력적인 문제가 발생한 경우 갑과 협의조정 하여야 한다.

제 5 조 납기준수의 의무

1. 을은 납기 지연, 수량부족 등 이상의 우려가 있거나 발생한 경우 지체 없이 갑과 협의하여 그 원인을 분석하고 필요한 조치를 강구하여 재발방지를 위하여 노력하여야 하고 갑이 정당한 사유를 들어 시정요구를 하는 경우에 을은 정당한 사유 없이 이를 거절하지 못한다.
2. 을의 귀책사유로 납기를 준수하지 못하여 갑의 생산차질이 발생한 경우 이와 관련된 손실비용을 갑은 을에게 청구 할 수 있다.

제 6 조 납품방법

1. 을은 갑의 주문서에 표시된 물품 및 수량을 지정된 납기에 갑과 을이 협의하여 정한 장소에 납품해야 하며 납품 절차는 갑의 기준에 따른다.
2. 갑은 을로부터 공급물품과 거래명세표를 접수하면 검사여부에 상관없이 을에게 인수증(공급물품보관증)을 교부한다.

제 7 조 검사

1. 공급물품에 대하여 갑은 갑의 검사기준에 의하여 검사를 실시하며 을은 납품 시 갑이 제시한 검사기준에 의하여 실시한 검사 성적서를 첨부하여야 한다.

2. 갑은 을이 납품한 물품에 대하여 특별한 사유가 없는 한 5 근무일 이내에 검사를 완료하여야 하며 불합격에 대하여 검사 후 2 근무일 이내에 을에게 이를 통지하여야 한다.

제 8 조 불합격품의 처리

1. 갑의 검사결과 불합격 제품에 대하여 갑이 지정하는 기간 내에 을은 을의 비용으로 인수하고 갑이 지정하는 지정 납기일까지 이의 대체품을 납품하거나 선별, 수리 등의 조치를 취하여야 한다.
2. 갑이 불합격품을 보관하는 동안 갑의 명백한 귀책사유 이외의 사유로 불합격품의 전부 또는 일부가 멸실, 훼손 또는 변질한 경우 그 손실은 을이 부담한다.

제 9 조 재검사

1. 을은 검사결과 불합격된 주문품에 대하여 그 불합격 사유가 부당하다고 판단되는 경우에는 재검사를 요구 할 수 있으며 그 절차는 갑과 을이 협의하여 정하는 것으로 한다.
2. 재검사에 소요되는 비용은 갑의 검사상 명확한 하자로 인한 경우가 아니면 을의 부담으로 한다.

제 10 조 물품대금지급

1. 갑은 을이 공급한 물품에 대하여 갑의 검사기준에 합격한 수량에 대하여 을에게 물품대금을 지급한다.
2. 지급 방법 및 조건은 개별계약(주문서)에 따른다.

제 3 장 품질보증

제 1 조 보증의무

1. 을은 공급물품에 대하여 갑이 요구하는 사양, 품질 및 신뢰성 만족여부를 자체적으로 확인 보증하여야 한다.
2. 을은 갑이 요구하는 신뢰성을 확보하기 위하여 품질계획의 수립, 측정체제 유지운영, 통계적 운영관리, 검사 및 시험결과와 보관, 품질문제 개선대책 수립 및 현장 전달교육 등 품질보증 활동을 하여야 한다.
3. 을은 품질보증체제에 대한 제조공정 전반(사양서, 도면관리, 재료구입, 가공, 조립검사, 포장출하, 보관 등)에 걸쳐 책임이 명확히 명시되어 있는 규정류를 제작 유지관리 하여야 한다.
4. 을이 직접제조 공급하지 않고 유통을 하는 경우에도 상기 보증업무에 대하여 면책되지 아니한다.
5. 4M 변경 시 신고 절차를 준수하여 납품 6 개월전에 통보하여야 하며 이를 위반 시 이에 따라 발생한 모든 손실을 보상한다.

제 2 조 납품 후 보증

1. 공급물품이 갑에게 소유권이 이전된 후 3년 이내에 을의 책임으로 인정되는 하자가 발생한 경우에는 을은 을의 책임과 부담으로 지체 없이 목적물을 수리하거나 또는 하자가 없는 완전한 목적물과 교환해 주어야 한다.
단: 3년 이후에라도 명백한 을의 귀책으로 하자가 발생한 경우에는 을에게 완전한 면책이 주어지지 않는다.
2. 을은 공급물품의 하자가 갑의 귀책으로 발생한 것을 증명하지 못하면 제 2 조 1항과 같은 책임을 가진다.
3. 제 2 조 1항의 상황이 발생하여 물품을 수리 및 교환 이외에 갑이 손해를 입었을 경우 그 손해를 배상해야 한다.

제 3 조 제조물의 책임

1. 을이 납품한 물품 등에 대하여 갑에게 제 3자의 제조물 책임에 대한 청구 또는 소송이 제기된 경우 을은 자기의 비용으로 손해배상 청구 또는 소송으로부터 갑을 방어하여야 한다.
2. 갑은 갑의 귀책사유가 없음에도 불구하고 을의 책임으로 인하여 위 1항에 의한 청구 또는 소송에 따른 배상을 한 경우에는 을은 배상액을 갑에게 지급해야 한다.
3. 갑과 을은 상기 1,2항과 같은 청구 또는 소송의 발생 방지, 방어 및 대책수립에 상호 적극 협조한다.

제 4 장 제조위탁물 (해당 시 적용)

본 장의 적용은 갑이 을에게 제조위탁을 할 경우에 한하여 한정적으로 적용한다.

제 1 조 자재의 지급

1. 갑은 필요에 따라 개별계약(주문서)의 이행을 위해 사용 되어질 물품을 을에게 무상지급 할 수(이하 [지급품]이라 칭함) 있다.
2. 을은 지급품을 지급받은 경우 지체 없이 검사하여야 하고 인수증을 갑에게 발행하여야 하며, 검사결과 지급품에 수량 과부족 또는 불합격품이 있을 경우 즉시 갑에게 통지하고 조치 및 비용부담에 대하여는 갑과 을의 협의에 따른다.
3. 갑의 지급품에 대하여 멸실 또는 훼손한 경우에는 갑의 선택에 따라 을의 부담으로 보수, 대체품 제공 또는 손해배상을 해야 한다.
4. 지급품에 대하여 을은 매월 결산서를 갑에게 제출하고 허용불량율(멸실 포함)을 초과한 경우 그 금액을 을의 공급물품대금과 상계한다.
5. 허용 불량율은 별도 협의에 따른다.

제 2 조 설비의 대여

1. 갑은 을에게 제조위탁물의 제조 공정상 필요하다고 인정될 경우 갑이 을에게 유상 또는 무상으로 설비를 대여 할 수 있다.
2. 대여 설비에 대한 유지보수 및 관리의 책임은 을에게 있다.
3. 갑은 대여한 설비가 정상적으로 작동 될 수 있도록 을에게 기술지원을 실시하고 을은 임차한 설비 등에 대하여 항상 유지관리를 실시하여 정상적으로 가동 될 수 있도록 하며 사용중의 제반 사고에 대한 모든 책임을 감수 하여야 한다.

제 3 조 금형 제작 및 상각

1. 제조 위탁물의 제조 및 가공에 필요한 금형은 갑의 비용부담으로 제조 위탁 이전까지 제작하거나 을의 비용으로 제작 할 수 있다.
2. 을의 비용으로 제작한 경우 갑과 을은 합의하여 위탁물품의 수량으로 분할하여 단가에 포함하는 방식으로 상각 할 수 있다.
3. 갑이 금형 비용을 부담하거나 을의 비용으로 제작한 금형의 상각 비율 만큼의 소유권을 갑이 가진다.
4. 순수 을의 부담으로 제작한 금형도 소유권은 을에게 있으나 사용권은 갑이 가진다.

제 4 조 소유권

1. 갑이 을에게 지급한 지급품(지급품, 대여설비, 금형, 공급문서)에 대한 모든 소유권은 갑에게 있고 이의 관리책임은 을에게 있다.
2. 갑의 요구 시 을은 지체 없이 갑이 지급할 당시의 상태로 을은 갑에게 인도하여야 한다.

제 5 장 일반사항

제 1 조 계약의 해제, 해지

1. 갑과 을은 어느 일방에 대해 다음 각 호의 사유가 발생하였을 경우 별도의 통지과정을 거치지 않고 본 계약의 일부 또는 전부를 해제 또는 해지 할 수 있다.
 - 1) 금융기관으로부터 거래정지 처분을 받은 경우.
 - 2) 감독관청으로부터 영업취소, 정지 등의 처분을 받은 경우.
 - 3) 제3자로부터 강제집행 등을 받아 계약이행이 곤란하다고 판단되는 경우.
2. 갑 또는 을은 다음 각호의 사유가 발생하였을 때에는 서면으로 계약이행을 통지하고 1 개월이 경과하여도 시정 또는 계약이 이행되지 않을 때에는 본 계약의 일부 또는 전부를 해제 또는 해지 할 수 있다.
 - 1) 불건전한 거래행위가 발생한 경우.
 - 2) 약정내용을 이행하지 않거나 이행이 불가능한 경우.

- 3) 을이 공급하는 물품의 품질, 납기가 갑의 기준에 미달하여 갑에게 손해가 발생하거나 발생될 우려가 있는 경우.
 - 4) 기타 을이 약정 내용의 이행거부를 직·간접적으로 표시한 경우.
 - 5) 협력회사 실태조사 또는 정기평가 결과 불량업체로 판단된 경우.
3. 상기 1.2 항의 사유 이외에 갑 또는 을의 부득이한 사정으로 본 계약의 일부 또는 전부를 중도에 해지하고자 할 때에는 상대방에게 사전에 서면으로 계약해지를 통보하고 상대방이 이에 동의 하여야 한다.

제 2 조 계약해지 시 준수사항

1. 을은 제 3 장 1 조의 계약 해제·해지가 발생하였을 경우에도 갑으로부터 주문 받은 납기전의 공급물품에 대하여 갑의 요청이 있을 경우 지체 없이 이에 응하여야 한다.
2. 갑은 전 항에 따라 납품 받은 납기전의 공급물품을 완성시키기 위하여 그에 필요한 을 소유의 재료, 기기, 도면, 기공구 등을 을로부터 양수하거나 사용할 권리를 가진다.
3. 전 항에 관한 상세 상황은 갑과 을이 협의하여 별도로 정한다.

제 3 조 손해배상 청구권

갑 또는 을은 다음 각 호에 해당하는 이유에 의하여 손해를 입은 때에는 상대방에게 손해배상을 청구 할 수 있다.

1. 갑 또는 을이 본 계약 또는 개별계약을 위반한 때.
2. 갑 또는 을이 제 3 장 1 조 2 조에 정한 계약해제, 해지로 인하여 손해가 발생한 때.

제 4 조 합의관할

본 계약에 관하여 소송이 필요할 때 갑이 지정하는 지역의 법원을 관할 법원으로 한다.

제 5 조 유효기간

1. 본 계약의 유효기간은 2026 년 8 월 20 일부터 2027 년 8 월 19 일까지로 한다.
단: 계약기간 만료 1 개월 전 쌍방이 별도 의사 표시를 하지 않는 한 동일조건으로 계약이 연장된다.
2. 갑 또는 을의 대표자, 회사명, 주소, 사업자등록번호 등이 변경될 경우 계약서를 갱신하는 것을 원칙으로 한다.
단: 갑과 을 쌍방이 변경사항에 대한 사실 확인을 통하여 본 계약서가 계속 유효한 것으로 인정 할 수 있다.

제 6 조 계약내용의 수정 및 변경

본 계약은 갑과 을 간의 서면 합의에 의하여 수정 또는 변경 할 수 있다.

제 7 조 합의해결

본 계약 및 개별계약에 정하지 않은 사항에 대하여는 민.상법에 의하며, 민.상법에
규정이 없을 때에는 일반 상관례에 의하여 해결하며 이 이외에는 갑과 을이 합의하여
해결토록 한다,

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 본 계약서를 2 부 작성하고 갑과 을이 기명날인 후 갑과
을이 각각 1 부씩 보관하며, 본 계약을 체결함으로써 구 계약은 자동으로 그 효력을
상실한다.

2026 년 8 월 20 일

[갑] 주 소: 서울특별시 강남구 도산대로 145, 11 층 1114 호

회 사 명: 오션웍 주식회사

대표이사: 김정일



[을] 주 소: 경기 화성시 동탄대로 23 길 121, 412,413 호

회 사 명: 주식회사 케이디티

대표이사: 정진우



< 계좌 번호 >

예금주: 주식회사케이디티

은행명: 신한은행

계좌번호: 140-012-828199



Purchase Order

Date: 2026년 8월25일

PO Number: OC20260825

Customer ID

발신:

오션웍주식회사

주소:

서울 강남구 도산대로145 11층 1114호

Contact: 김정일 대표(010-3895-9547)

Email: kji@diveroid.com



수신:

KDT

주소:

경기도 화성시 동탄대로 23길 121, 동탄우미뉴브
413호

Contact: 정진우 대표(010-3110-1162)

Email: jino.jung@kdte.co.kr

입고처	Delivery Date
추후 통보	9/21까지 납기 가능일정 회신 바람

모델Code	품 목	수량 (SET)		Unit Price	합계
OCW0000-00	Watch DIVE(WH)	25	SET	8,500	212,500
OCB0000-00	Watch DIVE(BK)	25	SET	8,500	212,500
Total(VAT별도)					425,000

Note And Instructions

Approver Signature: